



Edwin Giltay <edwingiltay@gmail.com>

Re: Betaling griffie- en proceskosten zaaknummer SGR 23 / 6997 WOO

1 bericht

JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>
Aan: Edwin Giltay <edwingiltay@gmail.com>
Cc: JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>

21 februari 2024 om 18:22

Geachte heer Giltay,

Om er zeker van te zijn dat u het juiste bedrag heeft ontvangen, zal ik mijn collega verzoeken ook de berekening te maken. Mocht het zo zijn dat ik een fout heb gemaakt, dan zal deze direct worden hersteld.

Ten aanzien van uw mail van 14 februari, het volgende. Wij hebben kennisgenomen van de inhoud daarvan. Ik wens u overigens bijzonder veel succes met de lancering van de Engelstalige uitgave van uw boek, dat ik met veel plezier heb gelezen.

Met vriendelijke groet,

Karin Vaalburg
Senior juridisch adviseur



T [REDACTED]
E algemeen: JZ@nationaleombudsman.nl

Van: Edwin Giltay <edwingiltay@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 16:36
Aan: JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>
Onderwerp: Re: Betaling griffie- en proceskosten zaaknummer SGR 23 / 6997 WOO

Geachte mevrouw Vaalburg,

In de uitspraak, die op 4 januari 2024 is verzonden, staat dat er binnen twee weken na de dag van verzending van die uitspraak een besluit moest worden genomen. De termijn van twee weken begon dus inderdaad te lopen op vrijdag de 5e, waarmee donderdag de 11e heeft te gelden als de laatste dag van de eerste week en donderdag de 18e als de laatste dag van de tweede week. De dwangsom is dus met ingang van vrijdag de 19e gaan lopen.

Verder verzoek ik u vriendelijk om mijn mail van 14 februari te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Edwin Giltay

Op di 20 feb 2024 om 14:35 schreef JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>:
Geachte heer Giltay,

Dank voor uw bericht, goed om te horen dat u de dwangsom inmiddels heeft ontvangen. De rechtbank heeft ons opgedragen om binnen twee weken na de dag van verzending van de uitspraak alsnog een besluit te nemen. De uitspraak is verzonden op 4 januari, hetgeen inhoudt dat de termijn van twee weken begint te lopen op 5 januari. Daarmee was de uiterste dag om een besluit te nemen (zonder dat een dwangsom verschuldigd was) 19 januari:

- datum uitspraak + 2 weken: 19 januari 2024
- dagen na 19 januari 2024 tot besluit: 19
- verschuldigde dwangsom per dag: € 100
- totaal verschuldigde dwangsom: 19 x € 100 = € 1.900

Het bedrag van € 1900 is daarmee een correct bedrag.

Met vriendelijke groet,

Karin Vaalburg
Senior juridisch adviseur



nationale
ombudsmankinder
ombudsmanveteranen
ombudsman

T [REDACTED]

E algemeen: JZ@nationaleombudsman.nl**Van:** Edwin Giltay <edwingiltay@gmail.com>**Verzonden:** dinsdag 20 februari 2024 13:58**Aan:** JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>**Onderwerp:** Fwd: Betaling griffie- en proceskosten zaaknummer SGR 23 / 6997 WOO

Geachte mevrouw Vaalburg,

Helaas heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen op mijn mail van 14 februari. Wel is er € 1900 naar me overgemaakt. Ik ben u daarvoor dankbaar.

Het totale bedrag van de dwangsom bedraagt volgens mij echter € 2000. Volgens de uitspraak had uw organisatie uiterlijk op 18 januari 2024 een besluit moeten nemen. De eerste dag waarop de dwangsom is gaan lopen, is dus 19 januari. Het besluit is uiteindelijk op 7 februari 2024 genomen, hetgeen de laatste dag is waarover nog een dwangsom moet worden betaald. Zodoende kom ik uit op twintig dagen oftewel tweeduizend euro.

Hierbij verzoek ik u vriendelijk het resterende bedrag van € 100 alsnog over te maken.

Met vriendelijke groet,
Edwin Giltay

----- Forwarded message -----

Van: Edwin Giltay <edwingiltay@gmail.com>**Date:** wo 14 feb 2024 om 16:00**Subject:** Re: Betaling griffie- en proceskosten zaaknummer SGR 23 / 6997 WOO**To:** JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>

Geachte mevrouw Vaalburg,

Nogmaals dank ik u voor het zorgdragen dat de verschuldigde dwangsom inzake de WOO-procedure wordt uitbetaald.

Voor wat betreft uw mededeling om voorlopig af te zien van een gesprek op uw kantoor, begrijp ik uw beweegredenen daarachter niet. Aangezien Gijsbert Hoogerkamp van de Stichting De Verbeelding mijn gemachtigde is voor het beroep niet-tijdig inzake mijn WOO-procedure, zou het vreemd zijn als ik hem niet op de hoogte houdt van de mailtjes die u mij hierover zendt. Ik begrijp niet waarom dat verwarring zou zaaien bij een bestuursrechter in een andere procedure waarin ikzelf geen partij ben.

Ik vind het jammer dat u af wenst te zien van het geplande gesprek in Den Haag over mijn dossier, aangezien ik ter voorbereiding de afgelopen weken al enkele gesprekken hierover heb gevoerd met mijn vertrouweling Gerrit Kolthof. Ter bestudering heb ik hem achterliggende stukken overhandigd. Bovendien schonk ik hem honderd euro ter dekking van onder meer zijn reiskosten. Daarnaast had ik hem reeds verzocht om vrij te nemen van zijn werk om mij op 27 februari te kunnen vergezellen naar uw kantoor.

Een vertraging van oplossing van het in *De doofpotgeneraal* beschreven schandaal is eveneens betreurenswaardig omdat op zaterdagavond 6 april de Engelse vertaling uitkomt. De locatie van de boeklancering is al geboekt, evenals mijn vliegticket en dat van mijn eindredacteur. De organisatie is enthousiast; het evenement zal live worden gestreamd. Gezien de publiciteit die mijn boek in het verleden trok – meer dan 300 artikelen in 40 landen – verwacht ik wederom de nodige publiciteit. De vraag rijst nu alleen: moet ik de internationale pers vertellen dat de Nederlandse ombudsman nog steeds niet met mij om de tafel is gaan zitten om tot een oplossing te komen?

Deze laatste vraag lijkt me ook relevant, gezien het feit dat ombudsmannen van over de hele wereld in mei mijn woonplaats zullen bezoeken en daarmee vele ogen zullen zijn gericht op de heer Van Zutphen.

Ik hoop dat u zich bedenkt en het voorgenomen gesprek op uw kantoor alsnog spoedig doorgang kan vinden. Het zou mooi zijn als de heer Van Zutphen de geschiedenis ingaat als een man die burgers moedig bijstaat als zij vastlopen bij de overheid.



Met vriendelijke groet,
Edwin Giltay

Op ma 12 feb 2024 om 16:34 schreef JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>:

Beste heer Giltay,

Naar ik heb begrepen is vorige week het woo-besluit naar u toegezonden. Ik zal ervoor zorgdragen dat de door ons verschuldigde dwangsom nu ook aan u wordt uitbetaald.

Daarnaast nog een ander punt. Ik heb bemerkt dat onze correspondentie (over o.a. uw boek) onlangs is ingebracht in een bestuursrechtelijke procedure bij de rechtbank Den Haag. Ik wil overigens benadrukken dat het u uiteraard volledig vrij staat om zonder voorbehoud uw mailcorrespondentie te delen met derden. Omdat deze bestuursrechtelijke procedure momenteel echter nog loopt, wil ik voorkomen dat er verwarring ontstaat over de samenhang tussen beide dossiers. Het is om die reden dat ik voorlopig moet afzien van een vervolgesprek over uw dossier. Zodra de mogelijkheid zich weer voordoet, neem ik daarover contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Karin Vaalburg
Senior juridisch adviseur



**nationale
ombudsman**



**kinder
ombudsman**



**veteranen
ombudsman**

T [REDACTED]
E algemeen: JZ@nationaleombudsman.nl

Van: Edwin Giltay <edwingiltay@gmail.com>

Verzonden: dinsdag 6 februari 2024 10:56

Aan: JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>

Onderwerp: Re: Betaling griffie- en proceskosten zaaknummer SGR 23 / 6997 WOO

Dag mevrouw Vaalburg,

Dank voor uw heldere e-mail. Mijn voorkeur gaat uit om elkaar te treffen op dinsdagmiddag 27 februari. Komt dat uit?

Ik wens voor het gesprek een vertrouweling mee te nemen. Het gaat om Gerrit Kolthof, MSc, die ik tien jaar geleden heb leren kennen bij Srebrenica-activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Edwin Giltay

Op do 1 feb 2024 om 12:14 schreef JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>:

Beste heer Giltay,

Van de woo-coördinator heb ik begrepen dat u komende week de door u opgevraagde stukken zult ontvangen. Helaas is dit toch weer later dan de termijn die ons door de rechtbank is gegund, zodat inmiddels ook de dwangsom is gaan lopen. Zodra de verzenddatum van het woo-besluit bekend is, zal ik de berekening maken en ervoor zorgdragen dat deze dwangsom aan u wordt overgemaakt.

Graag zou ik met u dan ook een afspraak willen maken om uw dossier te bespreken, nadat u de stukken heeft ontvangen, bijvoorbeeld in week 9. Heeft u zelf een voorkeur voor een dag(deel)?

Met vriendelijke groet,

Karin Vaalburg
Senior juridisch adviseur



**nationale
ombudsman**



**kinder
ombudsman**



**veteranen
ombudsman**

T [REDACTED]
E algemeen: JZ@nationaleombudsman.nl



Van: Edwin Giltay <edwingiltay@gmail.com>

Verzonden: maandag 15 januari 2024 08:47

Aan: JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>

Onderwerp: Re: Betaling griffie- en proceskosten zaaknummer SGR 23 / 6997 WOO

Beste mevrouw Vaalburg,

Dank voor uw positieve woorden over mijn boek. Zoals ik ook eerder al aangaf, sta ik open voor een gesprek over het dossier.

Met vriendelijke groet,
Edwin Giltay

Op di 9 jan 2024 om 14:11 schreef JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>:

Beste heer Giltay,

Hartelijk dank voor uw snelle reactie, ik heb uw gegevens inmiddels doorgegeven aan onze financiële administratie.

Uw boek (de pdf die u mij heeft gestuurd, nogmaals dank daarvoor!) heb ik inderdaad helemaal gelezen tijdens het kerstverlof. Mijn complimenten voor de zeer uitgebreide achterliggende documentatie en gedetailleerdheid van het verhaal! Als het goed is ontvangt u nu binnen 2 weken de door u opgevraagde documenten (van uw eigen dossier). Wellicht dat wij daarna een afspraak kunnen maken om uw dossier te bespreken, hoe staat u daar tegenover?

Met vriendelijke groet,

Karin Vaalburg
Senior juridisch adviseur



T [REDACTED]
E algemeen: JZ@nationaleombudsman.nl

Werkdagen: niet aanwezig op vrijdag
[Tijd reserveren met Karin Vaalburg](#)

Van: Edwin Giltay <edwingiltay@gmail.com>

Verzonden: maandag 8 januari 2024 17:05

Aan: JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>

CC: Stichting de Verbeelding <info@vrbldng.nl>

Onderwerp: Re: Betaling griffie- en proceskosten zaaknummer SGR 23 / 6997 WOO

Dag mevrouw Vaalburg,

Dank voor uw mail vanmorgen. Mijn rekeningnummer is IBAN [REDACTED] en staat op de naam EF Giltay.

Met vriendelijke groet,
Edwin Giltay

PS. Heeft u inmiddels het boek kunnen lezen?

Op ma 8 jan 2024 om 11:24 schreef JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>:

Beste heer Giltay,

In de procedure met bovenstaand zaaknummer, heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de beroepszaak die u heeft ingediend wegens het niet tijdig besluit op uw woo-verzoek (zie bijlage). De rechtbank heeft uw beroep gegrond verklaard en ook bepaald dat u de griffiekosten vergoed krijgt. Daarnaast is er een (gematigde) proceskostenvergoeding toegewezen.

Om tot uitbetaling over te gaan, verzoek ik u mij door te geven op welk rekeningnummer wij dit bedrag mogen overmaken (en de tenaamstelling van deze rekening).

Bij voorbaat dank, en
Met vriendelijke groet,



Karin Vaalburg
Senior juridisch adviseur



**nationale
ombudsman**



**kinder
ombudsman**



**veteranen
ombudsman**

T [REDACTED]

E algemeen: JZ@nationaleombudsman.nl

Werkdagen: niet aanwezig op vrijdag

[Tijd reserveren met Karin Vaalburg](#)

